

次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。(改)

1. 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。
2. 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。(改)
3. 拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。(改)
4. 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それらの罪についていずれも有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。(改)
5. 親告罪に当たる罪を犯した者が、捜査機関及び告訴権者に発覚する前に、告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ、告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合、その刑を減輕することができる。

No216	罪数・刑罰論	正答率
H30-9	正解 2、4 (順不同)	60%

1 正しい

猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたときは、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消すことができる(26条の2第1号)。その趣旨は、26条1号に対応し、猶予中の犯罪に対する判決が、拘禁刑以上で執行猶予なしなら必要的取消し、罰金刑なら裁量の取消しとする点にある。よって、本記述では、刑の全部の執行の言い渡しを取り消さなくてもよい。

2 誤っている

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする(56条1項)。再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする(57条)。56条1項、57条の趣旨は、累犯のうち再犯の要件について規定するとともに、再犯に対する刑の加重を規定する点にある。よって、本記述前段は正しい。

有期の拘禁刑を加重する場合においては、30年にまで上げることができる(14条2項前段)。その趣旨は、有期の処断刑の上限は、明治40年より長期にわたり20年とされてきたところ、国民の規範意識の変化や無期刑との差が大きすぎるなどの指摘を考慮し、30年に引き上げる点にある。よって、本記述後段は誤っている。

3 正しい

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる(28条)。その趣旨は、刑事政策の観点より、仮釈放の制度を設けることで、無用の拘禁を避けるとともに、受刑者に将来的な希望を与えてその改善を促し、かつ、刑期終了後における社会復帰を容易にさせようという点にある。

4 誤っている

1個の行為が2個以上の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する(54条1項前段)。本条が観念的競合につきその最も重い刑により処断される(吸収主義)としている実質的理由は、観念的競合においては社会的事実としての一体性があるという点にある。

5 正しい

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときは、その刑を減輕することができる(42条2項)。その趣旨は、親告罪の場合には、告訴は訴訟条件であって公訴提起を左右するものであるから、告訴権者への告知を捜査機関に対する自首(42条1項)と同様に扱うという点にある。また、告訴権者への告知(42条2項)の場合、自首に関する42条1項と異なり「捜査機関に発覚する前に」という文言がないが、前項を受けた規定であるから、自首の場合と同様、捜査機関はもとより告訴権者に発覚する間になされることを要する(大判明38.6.13)とされている。

以上により、誤っている記述は2と4であり、したがって、正解は肢2と肢4(順不同)となる。